Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lina Binti Dahman.
2. Tempat lahir : Ciamis.
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Agustus 1993.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Lingkungan Babakan RT 002 RW 005 Desa Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis (KTP) Kost Jalan Ciliwung Nomor 8 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun (Domisili)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Lina Binti Dahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022.

Terdakwa didampingi oleh 1. R. Ery Soeharyo, S.H., 2. Dwitunggal Dewatri, S.H., 3. Alvin Agiyanta Kusuma Putra, S.H., Advokat pada Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) dan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), yang beralamat di Perum. Bumi Mas I Blok D No.08,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun No.75, tanggal 15 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mad tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mad tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lina Binti Dahman bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lina Binti Dahman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subidiair 6 (enam) bulan kurungan, dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit ponsel merk OPPO A9 warna hitam dengan nomor panggil 081233318605 diduga berisi komunikasi membeli narkotika jenis sabu.

   Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa Lina Binti Dahman membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Kost Jalan Ciliwung Nomor 8 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana *"* Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*",* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang berada dalam kamar kost terdakwa, kemudian tiba-tiba saksi Candra Tri Wibowo Alias Gondrong Bin Lilik Harnowo mengirim pesan Whatsapp (WA) kepada terdakwa yang meminta tolong untuk mencarikan link/jalur memesan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa membantu terdakwa dengan menghubungi teman terdakwa yakni saudari Bunda Maya melalui pesan Whatsapp (WA) dimana kemudian saudari Bunda Maya memberi nomor seseorang yang bernama saudara Cabuk kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta saksi Candra Tri Wibowo Alias Gondrong Bin Lilik Harnowo untuk menghubungi sendiri saudara Cabuk namun saksi Candra Tri Wibowo Alias Gondrong Bin Lilik Harnowo tidak mau dan meminta tolong terdakwa untuk memesankan, kemudian terdakwa memesankan pesanan saksi Candra Tri Wibowo Alias Gondrong Bin Lilik Harnowo yakni narkotika jenis sabu sebanyak "1F" dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengirimkan kode ranjau atau tempat mengambil narkotika jenis sabu yang dikirim oleh saudara Cabuk kepada saksi Candra Tri Wibowo Alias Gondrong Bin Lilik Harnowo yang kemudian saksi Candra Tri Wibowo Alias Gondrong Bin Lilik Harnowo mengambil sendiri narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam permufakatan pada pemesanan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Gunawan Wibisono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa dipinggir Jalan Sari mulya Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sering digunakan untuk transaksi Narkotika, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan pengamatan, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 01.30 wib, Saksi Candra melintas dari arah barat kearah timur di Jalan Sari mulya Kota Madiun dan tiba-tiba berhenti didepan sebuah pos kamling tepatnya pada tiang cermin cembung, saat berhenti Saksi Candra terlihat masih duduk di jok sepeda motornya membungkuk terlihat mengambil suatu barang, setelah itu berbalik arah berjalan kembali kearah barat, selanjutnya saksi bersama Tim dilakukan pengejaran setelah laju motornya dihentikan Saksi Candra tidak bersedia berhenti namun terlihat Saksi Candra melempar 1 (satu) kantong plastik klip ketanah dan melarikan diri kembali, akhirnya berhasil ditangkap. Setelah diinterogasi Saksi Candra mengaku sudah mengambil ranjauan berupa narkotika jenis sabu di Jalan Rimba mulya dan Saksi Candra diminta mencari sabu yang dibuang dengan disaksikan oleh ketua RT dan warga setempat;
- Bahwa Saksi Candra membeli paket pahe sebanyak 0,76 gram. Seharga Rp 1.200.000. (Satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui Lina dengan cara Terdakwa pesan kepada cbk (inisial) lalu Saksi Candra membayar kepada Terdakwa, lalu Terdakwa yang transfer karena Terdakwa yang pesan, dan sebelumnya Saksi Candra membayar kepada Terdakwa dan Terdakwa membeli kepada cbk (insial) dan rencananya sabu tersebut akan dipakai bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada tanggal 1 September 2021 sekira pukul 04.00 wib ditempat kos nya di Jalan Ciliwung No. 8 Kecamatan Taman Kota Madiun dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menggeledah kamar nya dan ditemukan 1 (satu) unit handphone oppo A9 warna hitam milik Terdakwa yang terdapat percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Candra mengenai Sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah hanya dapat memakai sabu bersama Saksi Candra;
- Bahwa pekerjaan Saksi Candra sopir travel sedangkan Terdakwa pekerjaannya sebagai pemandu lagu;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Candra memakai sabu untuk doping;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Ihwan Nurdiansyah, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa dipinggir Jalan Sari mulya Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sering digunakan untuk transaksi Narkotika, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan pengamatan, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 01.30 wib, Saksi Candra melintas dari arah barat kearah timur di Jalan Sari mulya Kota Madiun dan tiba-tiba berhenti didepan sebuah pos kamling tepatnya pada tiang cermin cembung, saat berhenti Saksi Candra terlihat masih duduk di jok sepeda motornya membungkuk terlihat mengambil suatu barang, setelah itu berbalik arah berjalan kembali kearah barat, selanjutnya saksi bersama Tim dilakukan pengejaran setelah laju motornya dihentikan Saksi Candra tidak bersedia berhenti namun terlihat Saksi Candra melempar 1 (satu) kantong plastik klip ketanah dan melarikan diri kembali, akhirnya berhasil ditangkap. Setelah diinterogasi Saksi Candra mengaku sudah mengambil ranjauan berupa narkotika jenis sabu di Jalan Rimba mulya dan Saksi Candra diminta mencari sabu yang dibuang dengan disaksikan oleh ketua RT dan warga setempat;
- Bahwa Saksi Candra membeli paket pahe sebanyak 0,76 gram. Seharga Rp 1.200.000. (Satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui Lina dengan cara Terdakwa pesan kepada cbk (inisial) lalu Saksi Candra membayar kepada Terdakwa, lalu Terdakwa yang transfer karena Terdakwa yang pesan, dan sebelumnya Saksi Candra membayar kepada Terdakwa dan Terdakwa membeli kepada cbk (insial) dan rencananya sabu tersebut akan dipakai bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada tanggal 1 September 2021 sekira pukul 04.00 wib ditempat kos nya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di Jalan Ciliwung No. 8 Kecamatan Taman Kota Madiun dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menggeledah kamar nya dan ditemukan 1 (satu) unit handphone oppo A9 warna hitam milik Terdakwa yang terdapat percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Candra mengenai Sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah hanya dapat memakai sabu bersama Saksi Candra;
- Bahwa pekerjaan Saksi Candra sopir travel sedangkan Terdakwa pekerjaannya sebagai pemandu lagu;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Candra memakai sabu untuk doping;
- Terhadap keterangan saksi, Saksi Candra memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Juju Juhaeriah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah penjaga tempat kos di Jl. Ciliwung No.32 Kecamatan Taman Kota Madiun yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kos dikamar No. 8 sudah sekitar ½ tahun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 september 2021, sekitar pukul 02.30.Wib saksi sedang tidur di kos, didatangi oleh petugas Polres Madiun kota untuk dimintai bantuan melihat penggeledahan serta penangkapan Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi menyaksikan penggeledahan dikamar Terdakwa dan di lantai di temukan 1 (satu) botol yang ada sedotan, korek api, dan Handphone milik Terdakwa yang di gunakan untuk komunikasi pemesanan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selama berada di kos saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menggunakan Narkotika;
- Bahwa saksi Candra sering datang ke kos Terdakwa;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Deyun Kuntoro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi adalah penjaga keamanan di Jl. Ciliwung, Kecamatan Taman Kota Madiun tempat Terdakwa kos;
- Bahwa Terdakwa kos di Jalan Jl. Ciliwung No.32 sudah sekitar ½ tahun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 september 2021, sekitar pukul 02.30.Wib saksi sedang jaga malam, didatangi oleh petugas Polres Madiun kota untuk dimintai bantuan melihat penggeledahan serta penangkapan Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi menyaksikan penggeledahan dikamar Terdakwa dan di lantai di temukan 1 (satu) botol yang ada sedotan, korek api, dan Handphone milik Terdakwa yang di gunakan untuk komunikasi pemesanan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selama berada kos saksi sering memberikan nasehat kepada Terdakwa jangan menggunakan Narkotika karena dulu pacarnya sudah tertangkap karena kasus Narkoba;
- Bahwa saksi Candra sering datang ke kos Terdakwa dan mengaku sebagai teman dekat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Candra Tri Wibowo Alias Gondrong Bin Lilik Harnowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 pukul 20.30 wib Saksi Candra memesan narkotika jenis sabu paket F dengan meminta tolong kepada Terdakwa seharga Rp. 1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah), karena Terdakwa memiliki teman penjual sabu, kemudian setelah berkomunikasi dan melakukan transfer uang pemesanan, Saksi Candra mendapat alamat ranjauan (tempat mengambil narkotika jenis sabu) dari teman Lina yang dikirim melalui pesan WA oleh Lina;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 01.30 wib Saksi Candra mengambil paketan sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha type Mio 125 warna putih Nopol AE 2822 DE dan menuju alamat ranjauan yaitu di Jalan Sari Mulya, depan pos kamling ada tiang kaca pembesar, sabu ada dibawah tiang kaca pembesar dibungkus spon warna kuning berbentuk kotak, setelah mengambil paketan tersebut, Saksi Candra mengambil sabu dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membuang pembungkus paketannya berupa spoon warna kuning, lalu Saksi Candra pergi meninggalkan lokasi, dan pada saat Saksi Candra melewati Tempat Pemakaman Umum Sukosari ada beberapa petugas yang mencoba menghentikan sehingga Saksi Candra panik dan Saksi Candra berusaha melarikan diri serta membuang sabu yang Saksi Candra bawa, tetapi Saksi Candra berhasil dihentikan oleh petugas saat di Jalan Rimba Mulya Kecamatan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;

- Bahwa Saksi Candra membeli Sabu tujuannya untuk dipakai bersama Terdakwa ditempat kosnya Terdakwa sekalian mau pinjam alatnya (bong) kepunyaan Terdakwa karena Saksi Candra besoknya akan mengantar ke Bandara Juanda Surabaya;
- Bahwa pekerjaan Saksi Candra sebagai driver travel dan mengonsumsi sabu doping agar stamina terjaga saat diperjalanan;
- Bahwa Saksi Candra mengonsumsi sabu sudah 6 (enam) bulan dan membeli 1 paket seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan 4 (empat) kali dalam seminggu;
- Bahwa Saksi Candra membeli sabu melalui Terdakwa baru 1 (satu) kali ini, sebelumnya Saksi Candra membeli sabu melalui teman Saksi Candra;
- Bahwa Saksi Candra dilakukan tes urine dan hasilnya positif, karena Saksi Candra memakai sabu bersama Terdakwa dua hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi Candra tidak ada ijin dalam membeli maupun menggunakan Narkotika jenis sabu ini
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 wib pada saat Terdakwa berada dikamar kos di Jalan Cliwung Kecamatan Taman Kota Madiun, Saksi Candra mengirim pesan WA kepada Terdakwa dan meminta tolong untuk mencarikan link memesan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa membantu saksi Candra dengan menghubungi temannya yang bernama Bunda Maya melalui pesan WA kemudian Bunda Maya memberi nomor seorang yang bernama Cabuk, selanjutnya Terdakwa diminta Saksi Candra untuk menghubungi Cabuk untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memesan sabu, kemudian Terdakwa memesankan narkotika jenis sabu sebanyak 1 F dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) seberat 1 gram, kemudian Terdakwa mengirimkan kode ranjau atau tempat mengambilnya sabu yang dikirim oleh Cabuk. kepada Saksi Candra;

- Bahwa yang transfer adalah Saksi Candra dan Terdakwa mengirimkan no rekening cabuk kepada Saksi Candra;
- Bahwa Terdakwa teman dekat Saksi Candra dan Terdakwa mau memesankan sabu karena Terdakwa juga ikut memakainya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ditempat kos di Jalan Ciliwung Kecamatan Taman Kota Madiun pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 04.00 wib dan kamar Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) Handphone merk Oppo;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif, karena Terdakwa memakai bersama Saksi Candra 2 hari yang lalu;
- Bahwa pekerjaan Saksi Candra adalah Sopir rental dan menggunakan sabu dengan tujuan untuk doping perjalanan keluar kota;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pemandu lagu dan menggunakan sabu dengan tujuan agar lebih fresh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan Narkotika jenis sabu ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Peuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk OPPO A9 warna hitam dengan nomor panggil 081233318605;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07220/NNF/2021, tanggal 8 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti,S.Si, Apt. 2. Titin Ernawati, S.Farm, Apt., 3. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo, pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti nomor 14634/2021/NNF yang diperiksa milik Saksi Candra Tri Wibowo Als Gondrong Bin Lilik Harnowo adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 pukul 20.30 Saksi Candra Tri Wibowo memesan narkotika jenis sabu paket F dengan meminta tolong kepada Terdakwa seharga Rp. 1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa memesankan kepada seseorang yang bernama Cabuk, kemudian setelah berkomunikasi dan Saksi Candra Tri Wibowo melakukan transfer uang pemesanan, lalu Saksi Candra mendapat alamat ranjauan (tempat mengambil narkotika jenis sabu) dari Cabuk yang dikirim melalui pesan WA oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 01.30 wib Saksi Candra Tri Wibowo mengambil paketan sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha type Mio 125 warna putih Nopol AE 2822 DE dan menuju alamat ranjauan yaitu di Jalan Sari Mulya, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, tepatnya di depan pos kamling ada tiang kaca pembesar, sabu ada dibawah tiang kaca pembesar dibungkus spon warna kuning berbentuk kotak, setelah mengambil paketan tersebut Saksi Candra Tri Wibowo mengambil sabu dan membuang pembungkus paketannya berupa spoon warna kuning, lalu Saksi Candra Tri Wibowo pergi meninggalkan lokasi, dan pada saat Saksi Candra Tri Wibowo melewati Tempat Pemakaman Umum Sukosari ada saksi Gunawan Wibisono dan saksi Ihwan Nurdiansyah petugas kepolisian yang mencoba menghentikan sehingga Saksi Candra Tri Wibowo panik dan Saksi Candra Tri Wibowo berusaha melarikan diri serta membuang sabu yang Saksi Candra Tri Wibowo bawa, tetapi Saksi Candra Tri Wibowo berhasil dihentikan oleh petugas saat di Jalan Rimba Mulya Kecamatan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa selanjutnya saksi Gunawan Wibisono dan saksi Ihwan Nurdiansyah melakukan penggeledahan terhadap Saksi Candra Tri Wibowo dan Saksi Candra Tri Wibowo mengambil Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibuang di dekat Tempat Pemakaman Umum Sukosari dengan disaksikan oleh Ketua RT dan warga dan Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dibadan jalan diatas rumput;
- Bahwa Saksi Candra Tri Wibowo membeli Sabu tujuannya untuk dipakai bersama Terdakwa ditempat kosnya Terdakwa sekalian mau pinjam alatnya (bong) kepunyaan Terdakwa karena Saksi Candra Tri Wibowo besoknya akan mengantar ke Bandara Juanda Surabaya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya saksi Gunawan Wibisono dan saksi Ihwan Nurdiansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditempat kos di Jalan Ciliwung No.32 Kecamatan Taman Kota Madiun pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 04.00 wib dan kamar Terdakwa digeledah dengan disaksikan saksi Juju Juhaeriah dan saksi Deyun Kuntoro dan ditemukan 1 (satu) Handphone merk Oppo yang digunakan untuk komunikasi Narkotika;
- Bahwa Saksi Candra Tri Wibowo teman dekat Terdakwa dan Terdakwa mau membantu membelikan Narkotika jenis sabu karena Terdakwa juga ikut memakainya;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif, karena Terdakwa memakai bersama Saksi Candra Tri Wibowo 2 hari yang lalu;
- Bahwa pekerjaan Saksi Candra Tri Wibowo adalah Sopir rental dan menggunakan sabu dengan tujuan untuk doping perjalanan keluar kota, sedangkan pekerjaan Terdakwa adalah pemandu lagu dan menggunakan sabu dengan tujuan agar lebih fresh;
- Bahwa Saksi Candra Tri Wibowo dilakukan tes urine dan hasilnya positif, karena Saksi Candra Tri Wibowo memakai sabu bersama dua hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam membeli maupun menggunakan Narkotika jenis sabu ini;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07220/NNF/2021, tanggal 8 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti,S.Si, Apt. 2. Titin Ernawati, S.Farm, Apt., 3. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo, pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti nomor 14634/2021/NNF yang diperiksa milik Saksi Candra Tri Wibowo Als Gondrong Bin Lilik Harnowo adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
3. Unsur “Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekusor Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjukan kepada siapa orannya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum *(pendukung hak dan kewajiban)* yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stiizwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa Lina Binti Dahman sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi, sehingga tidak terjadi Error In Persona;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab, demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud “Memiliki” adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), sedangkan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimaksud dengan “Menyediakan” ialah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk.

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, artinya jika salah perbuatan telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di Persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 pukul 20.30 Saksi Candra Tri Wibowo memesan narkotika jenis sabu paket F dengan meminta tolong kepada Terdakwa seharga Rp. 1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa memesankan kepada seseorang yang bernama Cabuk, kemudian setelah berkomunikasi dan Saksi Candra Tri Wibowo melakukan transfer uang pemesanan, lalu Saksi Candra mendapat alamat ranjauan (tempat mengambil narkotika jenis sabu) dari Cabuk yang dikirim melalui pesan WA oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 01.30 wib Saksi Candra Tri Wibowo mengambil paketan sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha type Mio 125 warna putih Nopol AE 2822 DE dan menuju alamat ranjauan yaitu di Jalan Sari Mulya, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, tepatnya di depan pos kamling ada tiang kaca pembesar, sabu ada dibawah tiang kaca pembesar dibungkus spon warna kuning berbentuk kotak, setelah mengambil paketan tersebut Saksi Candra Tri Wibowo mengambil sabu dan membuang pembungkus paketannya berupa spoon warna kuning, lalu Saksi Candra Tri Wibowo pergi meninggalkan lokasi, dan pada saat Saksi Candra Tri Wibowo melewati Tempat Pemakaman Umum Sukosari ada saksi Gunawan Wibisono dan saksi Ihwan Nurdiansyah petugas kepolisian yang mencoba menghentikan sehingga Saksi Candra Tri Wibowo panik dan Saksi Candra Tri Wibowo berusaha melarikan diri serta membuang sabu yang Saksi Candra Tri Wibowo bawa, tetapi Saksi Candra Tri Wibowo berhasil dihentikan oleh petugas saat di Jalan Rimba Mulya Kecamatan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Gunawan Wibisono dan saksi Ihwan Nurdiansyah melakukan penggeledahan terhadap Saksi Candra Tri Wibowo dan Saksi Candra Tri Wibowo mengambil Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibuang di dekat Tempat Pemakaman Umum Sukosari dengan disaksikan oleh Ketua RT dan warga dan Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dibadan jalan diatas rumput;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Saksi Candra Tri Wibowo membeli Sabu tujuannya untuk dipakai bersama Terdakwa ditempat kosnya Terdakwa sekalian mau pinjam alatnya (bong) kepunyaan Terdakwa karena Saksi Candra Tri Wibowo besoknya akan mengantar ke Bandara Juanda Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Gunawan Wibisono dan saksi Ihwan Nurdiansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditempat kos di Jalan Ciliwung No.32 Kecamatan Taman Kota Madiun pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 04.00 wib dan kamar Terdakwa digeledah dengan disaksikan saksi Juju Juhaeriah dan saksi Deyun Kuntoro dan ditemukan 1 (satu) Handphone merk Oppo yang digunakan untuk komunikasi Narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi Candra Tri Wibowo teman dekat Terdakwa dan Terdakwa mau membantu membelikan Narkotika jenis sabu karena Terdakwa juga ikut memakainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif, karena Terdakwa memakai bersama Saksi Candra Tri Wibowo 2 hari yang lalu;

Menimbang, bahwa pekerjaan Saksi Candra Tri Wibowo adalah Sopir rental dan menggunakan sabu dengan tujuan untuk doping perjalanan keluar kota, sedangkan pekerjaan Terdakwa adalah pemandu lagu dan menggunakan sabu dengan tujuan agar lebih fresh;

Menimbang, bahwa Saksi Candra Tri Wibowo dilakukan tes urine dan hasilnya positif, karena Saksi Candra Tri Wibowo memakai sabu bersama dua hari sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam membeli maupun menggunakan Narkotika jenis sabu ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07220/NNF/2021, tanggal 8 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti,S.Si, Apt. 2. Titin Ernawati, S.Farm, Apt., 3. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo, pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti nomor 14634/2021/NNF yang diperiksa milik Terdakwa Candra Tri Wibowo Als Gondrong Bin Lilik Harnowo adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa membantu membeli 1 (satu) kantong plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika jenis sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram yang dipesan oleh saksi Candra Tri Wibowo yang bertujuan untuk digunakan untuk bersama yaitu saksi Candra Tri Wibowo dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan memiliki narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa 4 (empat) kantong plastic klip Narkotika jenis sabu seberat 0,76 gram yang dibeli saksi Candra Tri Wibowo tersebut merupakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekusor Narkotika";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitas, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di Persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 pukul 20.30 Terdakwa telah membelikan narkotika jenis sabu paket F seharga Rp. 1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dipesan oleh Saksi Candra Tri Wibowo, kepada seseorang yang bernama Cabuk, kemudian setelah berkomunikasi dan Saksi Candra Tri Wibowo melakukan transfer uang pemesanan, lalu Saksi Candra mendapat alamat ranjauan (tempat mengambil narkotika jenis sabu) dari Cabuk yang dikirim melalui pesan WA oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 01.30 wib Saksi Candra Tri Wibowo mengambil paketan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha type Mio 125 warna putih Nopol AE 2822 DE dan menuju alamat ranjauan yaitu di Jalan Sari Mulya, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah bersepakat dengan saksi Candra Tri Wibowo untuk membeli Narkotika Jenis Sabu, dengan pembagian tugas Terdakwa yang memesankan Narkotika kepada Cabuk dan Terdakwa yang berperan untuk mengambil barangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur "Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekusor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan pertimbangan Terdakwa melakukan perbuatan menyimpan narkotika jenis sabu dalam jumlah yang relative kecil sehingga tuntutan selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dirasa terlalu berat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mohon hukuman seringan- ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa masih muda yang masih punya masa depan, akan dijadikan pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, menurut Majelis Hakim terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani dan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggungjawab atas berbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut asas pemidanaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000,000- (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk OPPO A9 warna hitam dengan nomor panggil 081233318605 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lina Binti Dahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **" Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki *Narkotika golongan I bukan tanaman*"**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit ponsel merk OPPO A9 warna hitam dengan nomor panggil 081233318605;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh kami, Wuryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endratno Rajamai, S.H.., M.H. , dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta dihadiri oleh Fikki Aminullah Simatupang, S.H, Penuntut Umum Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Endratno Rajamai, S.H.., M.H.	Wuryanti, S.H., M.H.
Ade Irma Susanti, S.H., M.H	

Panitera Pengganti,

Sunarto, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)